

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2038/2533

นาง สอาด สังข์นาค
องค์การ แบตเตอรี่

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47

ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46ที่แก้ไขใหม่ระบุว่า การเลิกจ้างที่ นายจ้าง จะต้อง จ่ายค่าชดเชยให้แก่ ลูกจ้างซึ่ง เลิกจ้าง หมายถึง การที่ นายจ้าง ให้ลูกจ้างออกจากงานปลดออก หรือไล่ออกจากงาน โดย ที่ ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 47 แห่งประกาศดังกล่าว โดย มิได้มีข้อยกเว้นว่าการให้ออกจากงานเนื่องจากหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน มีผลงานต่ำ กว่ามาตรฐาน มีวันลามาก ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง ดังนั้น การที่จำเลยซึ่ง เป็นนายจ้างเลิกจ้างสามีโจทก์เพราะเหตุหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน มีผลงานต่ำ กว่ามาตรฐาน และลาหยุดงานมากนั้น จึงเป็นการเลิกจ้างตาม ประกาศข้างต้นแล้ว จำเลยต้อง จ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างสามีโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำแล้วได้เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย สามีโจทก์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน เป็นเงิน 38,640 บาท แต่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 สามีโจทก์ได้ถึงแก่ความ

ตาย ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย จำนวน 38,640 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยให้สามีโจทก์ออกจากงานเพราะเหตุที่สามีโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงานและมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและได้ลาป่วยเป็นเวลา 46 วันครึ่งลากิจ 10 วันครึ่ง ถือว่าสามีโจทก์พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 และมาตรา 11 ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นการให้ออกจากงานตามระเบียบองค์การเบตเตอริว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานประจำปี พ.ศ. 2524 ข้อ 8.4 และถือว่าสามีโจทก์ออกจากงานเพราะกระทำความผิดตามข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดพิจารณา โจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าจำนวนเงินค่าชดเชยตามฟ้องถูกต้อง จำเลยให้สามีโจทก์ออกจากงานเพราะเหตุที่สามีโจทก์ป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหาร หย่อนสมรรถภาพปฏิบัติงานไม่ได้ผลตามมาตรฐาน และลาป่วยลากิจรวมกันเกินกว่า 45 วัน ซึ่งจำเลยมีอำนาจให้ออกจากงานได้ตามสำเนาระเบียบของจำเลย เอกสารท้ายคำให้การจำเลยข้อ 8.4 และข้อ 8.6 และโจทก์จำเลยแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 38,640 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2533 (ที่ถูกเป็น พ.ศ. 2532) จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่จำเลยให้สามี โจทก์ออกจากงานเพราะสามีโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงานมีผลงานต่ำกว่า มาตรฐาน ลาป่วย ลากิจ รวมกันถึง 57 วัน ภายในเวลา 3 เดือน ไม่เป็นการเลิกจ้าง แต่เป็นการให้ออกจากงานเพราะได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยว่าด้วยหลัก เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานประจำปี พ.ศ. 2524 ข้อ 8.4 จึง เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 และมาตรา 11 ที่แก้ไขใหม่ โจทก์ไม่มี สิทธิฟ้องเรียกค่าชดเชย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 ที่แก้ไขใหม่ระบุว่าการเลิกจ้างที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่า ชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างหมายถึงการที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน ปลดออก จากงานหรือไล่ออกจากงานโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 47 แห่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ซึ่งมีได้มีข้อความระบุยกเว้นไว้ว่าการออก จากงาน เนื่องจากหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีวัน ลาป่วย ลากิจเป็นเวลาเท่านั้นเท่านั้น วันไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง และการที่จำเลยเลิกจ้าง สามีโจทก์ เนื่องจากเหตุดังกล่าวเห็นได้ว่ามิใช่เป็นการเลิกจ้าง ในกรณีที่สามีโจทก์ กระทำความผิดตามข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง แรงงาน ดังนั้น การที่จำเลยให้สามีโจทก์ออกจากงานด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิก จ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไวย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ